Licitações e Lei de Responsabilidade Fiscal

Encontro 1: Administração Pública, Orçamento e Fundamentos da Licitação

Sábado, 07/11 · 08h–17h

Prof. Renato Rosa

Quem somos nós?

- Nome, onde trabalha e função
- Já participou de alguma licitação? De que lado: Administração ou empresa?
- Uma expectativa para o curso

Nosso curso em 4 encontros (22h)

Data	Tema
Sáb 07/11	Administração Pública · Orçamento · Fundamentos da licitação
Dom 08/11	Fase preparatória: planejar a contratação
Sáb 28/11	Fase externa · Contratação direta · Contratos · Recursos e sanções
Dom 29/11	Responsabilidade fiscal · Controle · Transparência

Entre os encontros: análise de um **edital real do PNCP**

Combinados e avaliação

Instrumento	Peso
Participação (atividades, estudo de caso, simulação)	30%
Relatório de análise de edital	30%
Avaliação final	40%

- Material de apoio: **apostila impressa** + caderno de legislação
- Intervalos: 10h00 · almoço 12h–13h · 14h45

Roteiro de hoje

Horário	Tema
08:30	Parte 1: Estrutura da Administração Pública
09:30	Parte 2: Regime jurídico, atos e responsabilidade dos agentes
10:15	Parte 3: Orçamento público e execução da despesa
11:30	Parte 4: Serviços públicos, concessões e o dever de licitar
13:00	Parte 5: Fundamentos da licitação e a Lei 14.133
14:00	Parte 6: Princípios, agentes e quem pode participar
15:00	Parte 7: Modalidades, critérios, regimes e procedimentos auxiliares
16:00	Atividades: quadro comparativo e caso "erro grosseiro?"

Aviso importante: mudança de lei

- **Lei 8.666/93**, **Lei 10.520/02 (Pregão)** e **RDC (Lei 12.462/11)** foram **revogados em 30/12/2023**
- Hoje vale a **Lei 14.133/2021**, a Nova Lei de Licitações e Contratos
- As leis antigas ainda aparecem em **contratos antigos em execução** (arts. 190 e 191)
- Neste curso: **foco na 14.133**, com comparações com o regime anterior

Diagnóstico rápido: verdadeiro ou falso?

1. Convite ainda é uma modalidade de licitação.
2. Toda compra pública precisa de licitação.
3. Pregão só serve para comprar bens.
4. A empresa vencedora é sempre a de menor preço.
5. A LRF só se aplica a governadores e prefeitos.
6. Uma secretaria pode ser processada em nome próprio.
7. Se a lei orçamentária não previu a despesa, não há como fazê-la no ano.

Parte 1

Estrutura da Administração Pública

O que é Administração Pública?

Dois sentidos:

- **Subjetivo (orgânico):** *quem* administra, ou seja, órgãos, entidades e agentes
- **Objetivo (material):** *o que* se faz, ou seja, a atividade administrativa de atender ao interesse público

> Administrar é **gerir interesses alheios**, os da coletividade. Por isso o administrador só pode fazer o que a lei permite (legalidade estrita).

Governo × Administração

Governo	Administração
Atividade **política**: fixa diretrizes e prioridades	Atividade **técnica**: executa as diretrizes
Agentes políticos (governador, prefeito, secretários, parlamentares)	Servidores e empregados públicos
Ex.: decidir construir 10 escolas	Ex.: planejar e licitar a obra das escolas

Federação brasileira (CF, art. 18)

- **União**
- **Estados** (Mato Grosso)
- **Distrito Federal**
- **Municípios** (MT tem **142**: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop...)

Todos são **autônomos** e todos se submetem à **Lei 14.133** e à **LRF**.

Administração Direta × Indireta (DL 200/67, art. 4º)

Direta	Indireta
Pessoa política: União, Estado, DF, Município	Entidades criadas pelo ente político
Órgãos sem personalidade própria	Personalidade jurídica própria
Ex.: Secretaria de Educação, Ministérios	Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista

Desconcentração × Descentralização

Desconcentração	Descentralização
Distribuição **interna** de competências	Transferência para **outra pessoa jurídica**
Dentro da mesma pessoa jurídica	Cria-se ou contrata-se outra pessoa
Há **hierarquia**	Há **controle finalístico** (tutela), sem hierarquia
Ex.: Estado cria a Secretaria de Saúde	Ex.: Estado cria o DETRAN-MT; Município concede o transporte coletivo

Órgão × Entidade

Órgão	Entidade
Centro de competência **sem personalidade jurídica**	**Com personalidade jurídica**
Resulta da **desconcentração**	Resulta da **descentralização**
Ex.: SEDUC-MT, Secretaria Municipal de Saúde	Ex.: DETRAN-MT (autarquia), MTI, UNEMAT

Teoria do órgão: a vontade do agente é imputada à pessoa jurídica a que ele pertence.

As entidades da Administração Indireta

Entidade	Natureza	Criação (CF, art. 37, XIX)	Exemplo
Autarquia	Direito público	**Criada** por lei específica	INSS, DETRAN-MT
Fundação pública	Pública ou privada	Lei **autoriza**	UNEMAT, IBGE
Empresa pública	Direito privado, 100% capital público	Lei **autoriza**	Caixa, Correios
Sociedade de economia mista	Direito privado, S.A., maioria pública	Lei **autoriza**	Banco do Brasil, Petrobras

Consórcios públicos (Lei 11.107/2005)

- Associação entre **entes federativos** para objetivos comuns: saúde regional, resíduos sólidos, máquinas para estradas vicinais
- Pode ter personalidade de **direito público** (associação pública, integra a indireta de todos os consorciados) ou de **direito privado**
- **Licita** como qualquer órgão e tem regras próprias na 14.133:
  - pode realizar **licitação compartilhada** para os consorciados
  - os limites de **dispensa por valor** são **dobrados** para consórcios e agências executivas (art. 75, § 2º)

Quem licita por qual lei?

- **Administração direta, autarquias e fundações: Lei 14.133/2021**
- **Fundos especiais** e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração: **Lei 14.133** (art. 1º)
- **Empresas públicas e sociedades de economia mista: Lei 13.303/2016** (Lei das Estatais), conforme o art. 1º, § 1º, da 14.133
    - Exceção: os crimes do Código Penal (arts. 337-E a 337-P) valem para todos
- **Organizações sociais e OSCIPs**: regulamento próprio de compras, com princípios da Administração

Atividade 1 (10 min)

Em duplas: classifique cada um como **órgão**, **autarquia**, **fundação**, **empresa pública** ou **sociedade de economia mista**, e diga qual lei de licitações ele segue.

1. Secretaria de Estado de Saúde de MT
2. DETRAN-MT
3. Banco do Brasil
4. UNEMAT
5. Caixa Econômica Federal
6. Câmara Municipal de Cuiabá
7. Consórcio intermunicipal de saúde de direito público

Parte 2

Regime jurídico, atos e responsabilidade dos agentes

Regime jurídico-administrativo

Dois pilares sustentam todo o Direito Administrativo:

Supremacia do interesse público	Indisponibilidade do interesse público
Gera **prerrogativas** para a Administração	Gera **sujeições** (limites)
Ex.: alterar o contrato unilateralmente, aplicar sanções	Ex.: dever de licitar, de concurso público, de prestar contas

> O gestor não é dono do dinheiro público. Por isso precisa **licitar, motivar e prestar contas**.

Princípios da Administração (CF, art. 37, caput)

Legalidade · **I**mpessoalidade · **M**oralidade · **P**ublicidade · **E**ficiência

> Mnemônico: **LIMPE**

- **Legalidade:** o particular faz tudo o que a lei não proíbe; o administrador, só o que a lei permite
- **Impessoalidade:** sem favorecimentos nem promoção pessoal (CF, art. 37, § 1º)
- **Moralidade:** ética e boa-fé, não só a letra da lei

A Constituição de MT repete esses princípios no **art. 129**.

Poderes administrativos

Poder	Para quê	Exemplo em licitação
Vinculado × discricionário	Margem de escolha dada pela lei	Modalidade é vinculada; o que comprar é escolha
Hierárquico	Ordenar, rever e delegar no órgão	Autoridade superior homologa a licitação
Disciplinar	Punir servidores e contratados	Multar a empresa contratada
Regulamentar	Detalhar a lei	Decreto 1.525/2022, em MT
De polícia	Limitar direitos em favor do coletivo	Vigilância sanitária e ambiental

Ato administrativo: os 5 elementos

Elemento	Pergunta	Na licitação
Competência	Quem pode praticar?	Só a autoridade competente homologa
Finalidade	Para quê?	Interesse público, nunca favorecer alguém
Forma	Como?	Escrito, no processo, publicado
Motivo	Por quê?	Fatos e fundamentos que justificam o ato
Objeto	O que produz?	Adjudicar, homologar, aplicar multa

Atributos: **presunção de legitimidade**, **imperatividade**, **autoexecutoriedade**

Anulação × Revogação

	Anulação	Revogação
Motivo	**Ilegalidade**	**Conveniência e oportunidade**
Quem	Administração ou Judiciário	Só a Administração
Efeitos	Retroativos (*ex tunc*)	Para frente (*ex nunc*)
Prazo	5 anos para atos favoráveis, salvo má-fé (Lei 9.784/99, art. 54)	Enquanto o ato não gerou direito adquirido

Súmula 473 do STF e, na licitação, **art. 71 da 14.133**: revogar exige **fato superveniente**, e anular ou revogar exige **ouvir os interessados** (§ 3º).

Agentes públicos

Categoria	Quem	Vínculo
Agentes políticos	Governador, prefeitos, secretários, parlamentares	Mandato ou cargo de governo
Servidores estatutários	Cargo efetivo ou em comissão	Estatuto (lei)
Empregados públicos	Estatais e alguns entes	CLT
Temporários	Necessidade temporária (CF, art. 37, IX)	Contrato administrativo
Particulares em colaboração	Mesários, jurados, conciliadores	Função pública transitória

O ordenador de despesa

- **Quem é:** a autoridade de cujos atos resultam emissão de empenho, autorização de pagamento ou dispêndio de recursos (DL 200/67, art. 80, § 1º)
- É **inscrito como responsável** e só se exonera quando suas contas são **julgadas regulares** pelo Tribunal de Contas (art. 80, caput)
- Na licitação, é quem **autoriza a abertura**, **homologa** e assina a **declaração da LRF** (art. 16, II)

Responsabilidade do Estado e do agente

> Para a improbidade e para os crimes, **agente público** é conceito amplo: inclui quem exerce função pública mesmo sem remuneração (Lei 8.429, art. 2º).

Do Estado (CF, art. 37, § 6º): responsabilidade **objetiva**. A vítima prova o dano e o nexo, sem precisar provar culpa.

Do agente:

- Responde em **ação regressiva**, se agiu com **dolo ou culpa**
- Nas decisões e opiniões técnicas, responde pessoalmente só por **dolo ou erro grosseiro** (LINDB, art. 28)
- Se seguiu **parecer jurídico** e for processado, tem direito à **defesa pela advocacia pública** (Lei 14.133, art. 10), salvo prova de ato doloso

As 4 esferas de responsabilização

Esfera	Quem julga	Exemplo de consequência
Administrativa	O próprio órgão (PAD)	Advertência, suspensão, demissão
Civil	Judiciário	Ressarcimento do dano
Penal	Judiciário	Crimes dos arts. 337-E a 337-P e 359-A a 359-H do CP
Controle externo	Tribunal de Contas	Multa, débito, inabilitação para cargo em comissão

- **Improbidade** (Lei 8.429/92): após a Lei 14.230/2021 exige **dolo** (art. 1º, § 1º)

As esferas são **independentes**: o mesmo fato pode gerar processos em todas.

☕ Intervalo: 10h00 às 10h15

Parte 3

Orçamento Público

Por que falar de orçamento num curso de licitação?

> **Não existe licitação sem dinheiro previsto.**

- A Lei 14.133 exige a **indicação dos créditos orçamentários** (art. 72, IV; art. 92, VIII; art. 150)
- O art. 150 é direto: contratação sem crédito orçamentário é **nula** e gera **responsabilização**
- A LRF exige uma **estimativa de impacto** e uma **declaração do ordenador** antes de licitar (art. 16, § 4º)

O tripé orçamentário (CF, art. 165)

Instrumento	Prazo	Função
PPA: Plano Plurianual	4 anos	Diretrizes, objetivos e metas de médio prazo
LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias	Anual	Metas e prioridades; orienta a LOA; anexos de metas e riscos fiscais (LRF, art. 4º)
LOA: Lei Orçamentária Anual	Anual	Estima a receita e **fixa a despesa**

O **PCA** (Plano de Contratações Anual, Encontro 2) deve conversar com a LOA: o que se planeja comprar precisa caber no orçamento.

Princípios orçamentários

Princípio	O que diz
Anualidade	O orçamento vale para um exercício (1º/01 a 31/12)
Unidade	Uma única lei orçamentária por ente
Universalidade	Todas as receitas e despesas no orçamento (Lei 4.320, art. 3º e 4º)
Exclusividade	A LOA só trata de receita e despesa (CF, art. 165, § 8º)
Equilíbrio	Despesa fixada compatível com a receita estimada
Não vinculação	Imposto não pode ter destino fixo, salvo exceções da CF (art. 167, IV)

LOA: três orçamentos (CF, art. 165, § 5º)

1. **Fiscal**: Poderes, fundos, órgãos e entidades
2. **Investimento**: empresas estatais
3. **Seguridade social**: saúde, previdência e assistência

Ciclo orçamentário

```
Elaboração (Executivo) → Discussão e votação (Legislativo)
→ Execução → Controle e avaliação → (volta à elaboração)
```

- O Legislativo pode emendar, desde que indique os recursos (CF, art. 166, § 3º)
- Em MT, a **Lei 12.523/2024** exige transparência e acessibilidade das leis orçamentárias

Receita pública (Lei 4.320, art. 11)

Receitas correntes	Receitas de capital
Tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, **transferências correntes**	**Operações de crédito**, **alienação de bens**, amortização de empréstimos, **transferências de capital**
Ex.: ICMS, IPVA, FPM, FPE	Ex.: empréstimo do BNDES, venda de imóvel em leilão

> O dinheiro do **leilão** de bens públicos é receita de capital e, pela LRF (art. 44), **não pode** pagar despesa corrente, salvo previdência.

Classificação da despesa por natureza

```
3  .  3  .  90  .  30
│     │     │      └── Elemento: material de consumo
│     │     └── Modalidade de aplicação: aplicação direta
│     └── Grupo: outras despesas correntes
└── Categoria econômica: despesa corrente
```

Categoria (Lei 4.320, art. 12)	Grupos mais comuns
3: Corrente	1 Pessoal · 2 Juros · 3 Outras despesas correntes
4: Capital	4 Investimentos · 5 Inversões financeiras · 6 Amortização

> Comprar computador com dotação de **material de consumo** é erro de **classificação** que o controle aponta.

Os elementos que aparecem no edital

Código	Elemento	Exemplo de compra
3.3.90.30	Material de consumo	Papel, combustível, medicamentos
3.3.90.36	Serviços de terceiros, pessoa física	Palestrante autônomo
3.3.90.37	Locação de mão de obra	Limpeza, vigilância terceirizadas
3.3.90.39	Serviços de terceiros, pessoa jurídica	Manutenção, eventos, consultoria
3.3.90.40	Serviços de TIC, pessoa jurídica	Hospedagem, suporte de sistemas
4.4.90.51	Obras e instalações	Construção de escola
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	Computadores, veículos, mobiliário

Atividade 2: classifique a despesa (10 min)

Em duplas, indique **categoria** (corrente ou capital) e **elemento**:

1. 200 computadores para as escolas
2. Contrato de vigilância armada com postos fixos
3. Combustível para as ambulâncias
4. Reforma da cobertura de um hospital
5. Licença anual de software de gestão em nuvem

E se o orçamento não previu? Créditos adicionais

Lei 4.320, arts. 40 a 46: despesas **não computadas ou insuficientemente dotadas** na LOA

Tipo	Para quê	Como abre
Suplementar	**Reforçar** dotação que já existe	Autorizado por lei (pode ser a própria LOA) e aberto por decreto
Especial	Despesa **sem dotação específica**	Lei específica + decreto
Extraordinário	Despesa **urgente e imprevisível**: guerra, comoção, calamidade	Decreto, ou medida provisória na União (CF, art. 167, § 3º)

Exigem **fonte de recurso** (art. 43): superávit, excesso de arrecadação, anulação de dotação ou crédito.

Vinculações e contingenciamento

Mínimos constitucionais:

- **Educação:** Estados e Municípios aplicam pelo menos **25%** dos impostos e transferências (CF, art. 212)
- **Saúde:** Estados **12%** e Municípios **15%** (CF, art. 198, § 2º, e LC 141/2012)

Contingenciamento (LRF, art. 9º): se a receita não acompanhar as metas, cada Poder **limita empenho e movimentação financeira** a cada bimestre.

> Na prática: a licitação está pronta, mas a cota financeira foi contingenciada. Por isso o **SRP** (Parte 7) é útil: registra o preço sem obrigar a comprar.

Estágios da despesa (Lei 4.320/64)

```
FIXAÇÃO (LOA) → EMPENHO  →  LIQUIDAÇÃO  →  PAGAMENTO
                (art. 58)    (art. 63)      (art. 64)
```

- **Empenho:** ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento. **Vedada despesa sem prévio empenho** (art. 60)
- **Liquidação:** verificação do direito do credor, com base nos comprovantes da entrega (nota fiscal + atesto do fiscal)
- **Pagamento:** ordem de pagamento e quitação, só **após a liquidação** (art. 62)

Os 3 tipos de empenho (Lei 4.320, art. 60)

Tipo	Quando usar	Exemplo
Ordinário	Valor exato, pagamento de uma vez	Compra de 10 cadeiras entregues de uma vez
Estimativo (§ 2º)	Valor que **não se pode determinar** antes	Conta de energia, combustível sob demanda
Global (§ 3º)	Valor certo, pago em **parcelas**	Contrato de limpeza por 12 meses

> Contrato que passa do ano: empenha-se **a parcela do exercício** (art. 150 da 14.133) e o restante nos exercícios seguintes.

Restos a pagar

- Despesa **empenhada e não paga** até 31/12 (Lei 4.320, art. 36)
  - **Processados:** já liquidados
  - **Não processados:** empenhados, ainda não liquidados
- No fim de mandato, atenção ao **art. 42 da LRF** (Encontro 4)

Parte 4

Serviços públicos, concessões e o dever de licitar

O dever constitucional de licitar

> **CF, art. 37, XXI:** "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante **processo de licitação pública** que assegure **igualdade de condições a todos os concorrentes**..."

- **Regra:** licitar
- **Exceção:** contratação direta, ou seja, dispensa e inexigibilidade (Encontro 3)

Serviços públicos (CF, art. 175)

- Incumbe ao Poder Público prestar serviços públicos **diretamente** ou sob **concessão ou permissão**
- Concessão e permissão: **sempre por licitação**
- Princípios do serviço adequado (Lei 8.987/95, art. 6º): regularidade, **continuidade**, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e **modicidade das tarifas**

Exemplos: transporte coletivo, saneamento, energia, rodovias com pedágio (MT-130, BR-163...)

Concessão comum × PPP

	Concessão comum (Lei 8.987/95)	PPP (Lei 11.079/04)
Remuneração	**Tarifa** paga pelo usuário	**Patrocinada:** tarifa + contraprestação · **Administrativa:** só contraprestação
Valor mínimo	Não há	**R$ 10 milhões**
Prazo	Definido no contrato	**5 a 35 anos**
Licitação	Concorrência ou **diálogo competitivo**	Concorrência ou **diálogo competitivo**
Exemplo	Rodovia com pedágio	Hospital, presídio, iluminação pública

A Lei 14.133 aplica-se **subsidiariamente** às concessões e PPPs (art. 186).

Permissão e autorização

- **Permissão:** delegação a título precário, por **contrato de adesão**, também precedida de licitação (Lei 8.987, art. 40). Ex.: linhas de transporte intermunicipal
- **Autorização:** ato unilateral e precário, para atividades de interesse predominantemente privado. Ex.: táxi, em alguns municípios

> Concessão, permissão e PPP também passam pelo **controle do TCE-MT**, inclusive na fase de modelagem.

☕ Almoço: 12h00 às 13h00

Parte 5

Fundamentos da Licitação

Conceito

> **Licitação** é o procedimento administrativo formal pelo qual a Administração **seleciona a proposta mais vantajosa**, assegurando **isonomia** entre os interessados e promovendo o **desenvolvimento nacional sustentável**.

Fundamento constitucional

- **Art. 22, XXVII:** compete **privativamente à União** legislar sobre **normas gerais** de licitação e contratação
- **Art. 37, XXI:** dever de licitar
- **Art. 173, § 1º, III:** estatuto próprio para as estatais (Lei 13.303)

Estados e municípios podem editar **normas específicas** e **regulamentos**, mas **não podem contrariar as normas gerais**.

MT regulamentou a 14.133 no Executivo pelo **Decreto estadual 1.525/2022** (alterado pelo Decreto 779/2024).

Caso de MT: a lei que foi derrubada

Lei estadual 10.534/2017: MT atualizou por conta própria, pelo IGP-M, os valores das modalidades da Lei 8.666. O convite em obras foi para R$ 644 mil.

TJ-MT, ADI 1005837-70.2022.8.11.0000 (2022): a lei foi declarada **inconstitucional**.

❓ **Por quê?**

Linha do tempo

```
1967 DL 200 — 1986 DL 2.300 — 1993 Lei 8.666 — 2002 Lei 10.520 (Pregão)
— 2011 Lei 12.462 (RDC) — 2021 Lei 14.133 — 30/12/2023 revogação das antigas
```

- **2021 a 2023:** convivência, com escolha de uma lei ou outra
- **Desde 30/12/2023:** só a **14.133** para novos processos

Lei 14.133: estrutura

- **194 artigos** em 5 títulos
    i. Disposições preliminares (arts. 1º a 10)
    ii. Licitações (arts. 11 a 88)
    iii. Contratos (arts. 89 a 154)
    iv. Irregularidades: sanções, impugnações, recursos, controle (arts. 155 a 173)
    v. Disposições gerais: PNCP, alterações em outras leis (arts. 174 a 194)
- **Art. 6º:** dezenas de definições. Vale a pena ler!

Definições do art. 6º que mais aparecem

Conceito	Definição resumida
Bem e serviço comum (XIII)	Padrões de desempenho e qualidade definidos **objetivamente** por especificações usuais de mercado
Bem e serviço especial (XIV)	Alta **heterogeneidade ou complexidade**; exige justificativa prévia
Serviço contínuo (XV)	Atende necessidade **permanente ou prolongada**

Definições do art. 6º (continuação)

Conceito	Definição resumida
Obra (XII)	Privativa de engenheiro ou arquiteto e **inova o espaço físico** ou altera substancialmente o bem
Serviço de engenharia (XXI)	Atividade privativa de engenheiro ou arquiteto que **não é obra**: manutenção, reparo, adaptação
Grande vulto (XXII)	Federal: acima de **R$ 261,97 mi** em 2026 (Decreto 12.807/2025). **MT: acima de R$ 50 mi** (Lei 12.148/2023)

Sobrepreço × Superfaturamento (art. 6º, LVI e LVII)

Sobrepreço	Superfaturamento
Preço **orçado ou contratado** muito acima do mercado	**Dano efetivo** ao patrimônio público
Acontece **antes** do pagamento	Acontece **na execução**, com pagamento
Ex.: orçamento de café a R$ 60/kg quando o mercado pratica R$ 35	Ex.: medição de serviço não executado, material de qualidade inferior, aditivos que desequilibram o contrato em favor do contratado

> Sobrepreço que não é corrigido **vira** superfaturamento quando se paga.

Objetivos da licitação (art. 11)

1. Selecionar a proposta **mais vantajosa**, considerando o **ciclo de vida** do objeto
2. Garantir **tratamento isonômico** e **justa competição**
3. **Evitar** sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento
4. Incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**

> "Mais vantajosa" ≠ simplesmente "mais barata"

Governança das contratações (art. 11, parágrafo único)

A **alta administração** do órgão é responsável pela governança das contratações e deve:

- implementar **processos e estruturas** de gestão de riscos e controles internos
- **avaliar, direcionar e monitorar** os processos de contratação
- buscar os objetivos do art. 11 e promover **ambiente íntegro e confiável**
- alinhar as contratações ao **planejamento estratégico** e às **leis orçamentárias**
- promover **eficiência, efetividade e eficácia**

> Licitação mal feita não é só problema do pregoeiro: a lei responsabiliza a **cúpula** pela estrutura.

Parte 6

Princípios, agentes e quem pode participar

Princípios da Lei 14.133 (art. 5º)

Legalidade	Impessoalidade	Moralidade
Publicidade	Eficiência	Interesse público
Probidade administrativa	Igualdade	**Planejamento**
Transparência	Eficácia	**Segregação de funções**
Motivação	Vinculação ao edital	Julgamento objetivo

Princípios da Lei 14.133 (continuação)

Segurança jurídica	Razoabilidade	Competitividade
Proporcionalidade	Celeridade	Economicidade
Desenvolvimento nacional sustentável	+ **LINDB**	

Princípios em destaque

- **Planejamento:** a licitação começa muito antes do edital (Encontro 2)
- **Segregação de funções:** quem pede, quem cota, quem julga e quem fiscaliza devem ser pessoas diferentes
- **Vinculação ao edital:** o edital é a "lei interna" da licitação
- **Julgamento objetivo:** critérios previstos, sem subjetivismo
- **LINDB (arts. 20 a 30):** decidir considerando as **consequências práticas** da decisão

LINDB na prática do gestor

Artigo	Regra
Art. 20	Não decidir com base em **valores abstratos** sem considerar as consequências práticas
Art. 21	Ao invalidar ato ou contrato, indicar as **consequências** e como regularizar
Art. 22	Considerar os **obstáculos e as dificuldades reais** do gestor
Art. 24	Revisão de ato já completado leva em conta as **orientações da época**

Erro grosseiro (LINDB, art. 28)

> **Erro grosseiro:** erro manifesto, evidente, inescusável, praticado com culpa grave (entendimento do TCU).

Quem responde	Quando
Agente público	Por suas decisões e opiniões técnicas, em caso de **dolo ou erro grosseiro**

Os agentes da licitação (arts. 7º e 8º)

Agente	Quando atua
Agente de contratação	Regra geral; conduz a licitação. Servidor **efetivo** ou empregado público **permanente**
Pregoeiro	Agente de contratação no **pregão**
Comissão de contratação (mínimo de 3 membros)	Bens e serviços **especiais** e diálogo competitivo
Equipe de apoio	Auxilia o agente

Requisitos (art. 7º): formação ou certificação compatível, e não ser cônjuge ou parente de licitantes ou contratados.

Assessoramento e proteção dos agentes

- O agente de contratação conta com o apoio do **controle interno** e da **assessoria jurídica** para o desempenho das funções (art. 8º, § 3º)
- **Responde individualmente** pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela equipe de apoio (art. 8º, § 1º)
- **Art. 10:** se o agente seguiu **parecer jurídico** e precisar se defender, a **advocacia pública** o representa
  - vale mesmo que ele já tenha **deixado o cargo**
  - **não** vale se houver prova de **ato ilícito doloso**
- **Art. 9º:** é vedado ao agente admitir cláusulas que **restrinjam a competição**, estabelecer **preferências** indevidas ou atuar com **conflito de interesses**

Quem não pode participar (art. 14)

1. **Autor do projeto** (básico ou executivo) da obra ou serviço licitado
2. **Empresa** responsável pelo projeto, ou da qual o autor seja dirigente ou sócio com mais de 5%
3. Quem está **impedido por sanção** (inclusive por empresa "laranja", § 1º)
4. Quem tem **vínculo** com dirigente do órgão ou com agente da licitação, ou é cônjuge ou parente até o **3º grau**
5. Empresas **controladoras, controladas ou coligadas** concorrendo entre si
6. Condenado nos **últimos 5 anos** por **trabalho infantil** ou **análogo ao de escravo**

> Exceção: na **contratação integrada**, o projeto é encargo do próprio contratado (§ 4º)

Consórcios e cooperativas (arts. 15 e 16)

Consórcio de empresas (salvo vedação justificada):

- compromisso de constituição e **empresa líder**
- **soma** dos quantitativos técnicos e dos valores econômico-financeiros
- acréscimo de **10% a 30%** na exigência econômico-financeira, **exceto** consórcio só de ME/EPP
- **responsabilidade solidária** dos consorciados
- empresa não participa de **dois consórcios** nem sozinha e em consórcio ao mesmo tempo

Cooperativas: podem participar se funcionarem em **regime cooperado** real e qualquer cooperado puder executar o objeto (vedado indicar pessoas pelo nome)

☕ Intervalo: 14h45 às 15h00

Parte 7

Modalidades, critérios, regimes e procedimentos auxiliares

As 5 modalidades (art. 28)

Modalidade	Para quê	Critério típico
Pregão	Bens e serviços **comuns**	Menor preço / maior desconto
Concorrência	**Especiais**, obras e engenharia	Vários
Concurso	Trabalho técnico, científico ou artístico	Melhor técnica (prêmio)
Leilão	**Alienação** de bens	Maior lance
Diálogo competitivo	Soluções **inovadoras**, ainda indefinidas	Definido no edital

⚠️ É **vedado** criar outras modalidades ou combinar as existentes (art. 28, § 2º)

Mudança de lógica

Lei 8.666	Lei 14.133
Modalidade escolhida pelo **valor**	Modalidade escolhida pelo **objeto**
Convite · Tomada de preços · Concorrência	Pregão · Concorrência

> Na 14.133 não importa se a compra é de R$ 100 mil ou de R$ 10 milhões: se o objeto é **comum**, a modalidade é **pregão**.

Pregão: bem ou serviço comum

- **Comum:** padrões de desempenho e qualidade **objetivamente definidos no edital**, por especificações usuais de mercado (art. 6º, XIII)
- Ex.: papel, combustível, computadores, limpeza, vigilância, merenda
- **Não cabe pregão** (art. 29, parágrafo único):
  - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual
  - obras e serviços de engenharia (exceto **serviços comuns** de engenharia)

Concurso e leilão

Concurso (art. 30): o edital define a qualificação dos participantes, as regras do trabalho e o **prêmio**

- Projeto premiado: o vencedor **cede os direitos patrimoniais** à Administração
- Ex.: concurso de projeto arquitetônico do novo parque urbano

Leilão (art. 31): venda de bens **móveis e imóveis**

- Por **leiloeiro oficial** (escolhido por credenciamento ou pregão) ou **servidor** designado
- **Não tem habilitação**: homologa-se após os lances, a fase recursal e o **pagamento**
- Imóvel: exige **autorização legislativa** e avaliação prévia (art. 76, I)

Diálogo competitivo (art. 32)

- Para **inovação tecnológica ou técnica**, quando a Administração **não sabe definir a solução**
- Prazo mínimo de **25 dias úteis** para manifestação de interesse
- Diálogos com licitantes pré-selecionados, **gravados em áudio e vídeo**
- Concluído o diálogo, novo edital com a solução e prazo mínimo de **60 dias úteis** para propostas
- Conduzido por **comissão de pelo menos 3 servidores efetivos**
- Regulamentação federal: **IN SEGES/MGI 512/2025**

Critérios de julgamento (art. 33)

1. **Menor preço**
2. **Maior desconto**
3. **Melhor técnica ou conteúdo artístico**
4. **Técnica e preço**
5. **Maior lance** (leilão)
6. **Maior retorno econômico** (contratos de eficiência)

> Na Lei 8.666 se chamavam **"tipos de licitação"**

Técnica e preço: quando?

- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente **intelectual**
- Serviços de **tecnologia da informação** majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada
- **Obras e serviços especiais de engenharia**
- Proporção máxima de **70% para a técnica** (art. 36, § 2º)

Maior retorno econômico (art. 39): contrato de **eficiência**. A empresa é remunerada por um **percentual da economia** que gerar.
Ex.: reduzir a conta de energia dos prédios públicos.

Regimes de execução de obras e serviços de engenharia (art. 46)

Regime	Como funciona	Quando usar
Empreitada por preço unitário	Paga-se por **unidade medida**	Quantidades incertas: terraplenagem, estradas
Empreitada por preço global	Preço **certo e total**	Projeto bem definido
Empreitada integral	Entrega **pronta para operar**	Usina, hospital equipado
Contratação por tarefa	Pequenos trabalhos por preço certo	Pintura de uma sala

Regimes de execução (continuação)

Regime	Como funciona	Quando usar
Contratação integrada	Contratado faz **projeto básico, executivo e obra**	Obras complexas, a partir de **anteprojeto**
Contratação semi-integrada	Contratado faz **projeto executivo e obra**	Projeto básico pronto, com espaço para inovar
Fornecimento e serviço associado	Fornece e **opera ou mantém** por tempo determinado	Equipamento + manutenção

Regimes: as regras que costumam ser esquecidas

- É **vedado** executar obra **sem projeto executivo** (art. 46, § 1º)
- Na **integrada**, a Administração dispensa o projeto básico, mas faz o **anteprojeto** (§ 2º)
- Integrada e semi-integrada exigem **matriz de riscos** (art. 22, § 3º)
- Regimes de preço global, integral, tarefa, integrada e semi-integrada pagam por **etapas do cronograma**, não por preço unitário (§ 9º)
- Na integrada e semi-integrada, o edital trata das **desapropriações** e de quem paga por elas (§ 4º)

Procedimentos auxiliares (art. 78)

Não são modalidades: são **ferramentas** que apoiam a licitação e a contratação

Procedimento	Para quê
Credenciamento (art. 79)	Contratar **todos** os interessados que aceitem condições padronizadas
Pré-qualificação (art. 80)	Selecionar **antes** licitantes ou bens que atendam requisitos
PMI (art. 81)	Pedir à iniciativa privada **estudos e projetos**
Sistema de Registro de Preços (arts. 82 a 86)	Registrar preços para **compras futuras**
Registro cadastral (arts. 87 e 88)	Cadastro unificado, com **avaliação de desempenho**

Credenciamento (art. 79)

Usado quando a competição **não faz sentido**, porque todos podem ser contratados:

1. **Paralela e não excludente:** contratos simultâneos em condições padronizadas. Ex.: clínicas do SUS
2. **Seleção por terceiros:** o **beneficiário** escolhe. Ex.: restaurantes do vale-refeição
3. **Mercados fluidos:** preço oscila muito. Ex.: **passagens aéreas**
4. **Comércio eletrônico:** compras no **Sicx** (Sistema de Compras Expressas), Lei 15.266/2025

- Edital de chamamento **permanentemente aberto**
- O valor é **fixado pela Administração**
- Se não couber todos ao mesmo tempo: **critério objetivo de distribuição** (ex.: rodízio)
- A contratação é por **inexigibilidade** (art. 74, IV)

Pré-qualificação e PMI

Pré-qualificação (art. 80):

- De **licitantes** (habilitação antecipada) ou de **bens** (qualidade comprovada)
- Fica **aberta**; validade de até **1 ano**
- A licitação seguinte pode ser **restrita** aos pré-qualificados
- Ex.: pré-qualificar marcas de pneus que passaram em testes de durabilidade

PMI (art. 81):

- A Administração pede **estudos e projetos** à iniciativa privada por chamamento público
- **Não dá preferência** a quem fez o estudo e **não obriga** a licitar
- Quem paga o estudo é o **vencedor** da licitação, nunca o poder público
- Pode ser **restrito a startups** (§ 4º)

Margem de preferência (art. 26)

A Administração pode aceitar pagar **um pouco mais** para estimular:

- **Bens manufaturados e serviços nacionais** que atendam normas técnicas brasileiras: até **10%**
- **Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis**: até **10%**
- Produtos e serviços nacionais resultantes de **inovação tecnológica no País**: até **20%**

Regras:

- No caso dos nacionais, a margem é definida em **decisão fundamentada do Executivo federal**
- **Não se aplica** se a produção nacional for **insuficiente** para a quantidade licitada (§ 5º)

Atividade 3: quadro comparativo (35 min)

Em grupos, preencham:

Tema	Lei 8.666/93	Lei 14.133/21
Modalidades		
Critério para escolher a modalidade		
Ordem das fases		
Quem conduz		
Recursos		
Onde publicar		

Socialização: cada grupo apresenta 1 linha.

Gabarito do quadro comparativo

Tema	Lei 8.666/93	Lei 14.133/21
Modalidades	Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão (+ pregão, RDC)	Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo
Escolha	Pelo valor	Pelo objeto
Fases	Habilitação **antes** do julgamento	Julgamento **antes** da habilitação
Quem conduz	Comissão de licitação (3 membros)	Agente de contratação / pregoeiro
Recursos	Por fase	**Fase recursal única**
Publicidade	Diário Oficial + jornal	**PNCP** + extrato no DO + jornal

Atividade 4: houve erro grosseiro? (20 min)

Caso: o pregoeiro de uma prefeitura de MT homologou a compra de 2.000 kits escolares. O termo de referência, aprovado pelo parecer jurídico, exigia que a mochila fosse de "marca X ou similar". Só um licitante apresentou proposta. Um ano depois, a auditoria do TCE-MT apontou restrição à competitividade e sobrepreço de 30%.

Em grupos, respondam:

1. Que **princípios** foram afetados?
2. O pregoeiro cometeu **erro grosseiro** (LINDB, art. 28)? E quem elaborou o TR?
3. O pregoeiro tem direito à **defesa pela advocacia pública** (art. 10)?
4. Em que **esferas** cada um pode ser responsabilizado?

Retomando o diagnóstico da manhã

1. Convite ainda é uma modalidade. → **F**
2. Toda compra pública precisa de licitação. → **F**
3. Pregão só serve para comprar bens. → **F**
4. Vence sempre o menor preço. → **F**
5. A LRF só vale para governadores e prefeitos. → **F**
6. Uma secretaria pode ser processada em nome próprio. → **F**, em regra
7. Sem previsão na LOA, a despesa é impossível no ano. → **F**: créditos adicionais

Resumo do dia

- **Órgão** não tem personalidade; **entidade** tem. Estatais seguem a **Lei 13.303**
- Anulação = **ilegalidade**; revogação = **conveniência**, com fato superveniente
- Agente responde pessoalmente por **dolo ou erro grosseiro**; a 14.133 garante defesa se seguiu o parecer
- Sem **crédito orçamentário**, a contratação é **nula** (art. 150). Faltou dotação? **Créditos adicionais**
- Modalidade pelo **objeto**; critérios de julgamento; **regimes de execução**
- **Procedimentos auxiliares**: credenciamento, pré-qualificação, PMI, SRP, registro cadastral

Para amanhã

- Trazer a **apostila**
- Pensar: *como a sua repartição decide o que vai comprar no ano?*
- Amanhã: **planejamento da contratação** (PCA, DFD, ETP, TR, pesquisa de preços)

Obrigado! Até amanhã às 8h.